

应当对乙公司向 A 仲裁委申请仲裁

D. 甲、丙公司之间不存在仲裁协议, 故甲公司应当对丙公司向法院起诉

[分析与思路] 本题考点在于仲裁协议效力的相对性, 即仲裁协议只对仲裁协议的双方当事人产生约束力, 对当事人之外的其他人不产生约束力。本案中, 甲公司与乙公司之间存在仲裁协议, 该仲裁协议仅仅对甲公司、乙公司有约束力, 而丙公司不是该仲裁协议的一方当事人, 不受该仲裁协议效力约束。故甲、乙公司之间存在仲裁协议, 如果甲公司向乙公司主张责任, 应当根据该仲裁协议向 A 仲裁委仲裁, 不能向法院起诉, 故 C 选项正确, B 选项错误; 甲、丙公司之间不存在仲裁协议, 如果甲公司向丙公司主张责任, 故应当向法院起诉, 不能向仲裁委申请仲裁, D 选项正确, A 选项错误。

综上所述, 本题答案为 CD。

311. X 市多彩公司与 Z 市刘记集团签订《合作协议》, 该协议中约定: 与该协议有关的一切纠纷均由 A 仲裁委仲裁, 后刘记集团在合作中严重侵害多彩公司利益, 但多彩公司控股股东不愿追究, 多彩公司小股东丁某拟行使股东派生诉权, 代多彩公司向刘记集团请求赔偿, 关于本案应当如何确定主管和管辖? (2024 金题-2-4-39, 单)

- A. 应由 Z 市法院管辖
- B. 应由 X 市法院管辖
- C. 丁某不能在任何机构向刘记集团行使股东派生诉权
- D. 应向 A 仲裁委申请仲裁

[分析与思路] 本题改编自最高人民法院的一个实务案例, 考查股东代表诉讼的主管和管辖问题。

首先, 关于主管问题, 股东提起股东代表诉讼是否受他人与公司之间的仲裁条款的约束? 这个问题实践中存在诸多争议,^① 而最高人民法院的案例中坚持仲裁条款效力的相对性, 认为他人与公司之间签订的合同中存在仲裁协议, 但提起股东代表诉讼的股东不是仲裁协议的一方当事人, 不受仲裁协议效力的约束。^② 当然, 我们也可以为上述观点找到实体法依据, 根据《公司法》第 189 条, 股东派生只能通过诉讼方式行使, 故股东不能通过仲裁方式行使股东派生诉权。

其次, 关于管辖问题, 最高人民法院在该案中认为法律并没有为股东代表诉讼作出特殊的管

辖规定, 故应当适用民事诉讼中的一般地域管辖的规则, 即原告诉被告, 由被告住所地法院管辖。

结合本案, 首先, 多彩公司与刘记集团的《合作协议》中存在仲裁条款的约束, 但多彩公司的股东丁某并不是该仲裁条款的一方当事人, 故不受该仲裁条款的约束, 丁某对刘记集团提起股东代表诉讼属于法院主管, C、D 选项错误。其次, 法律没有对股东代表诉讼作出特殊地域管辖的规定, 故应当适用民事诉讼的一般地域管辖规则, 由被告刘记集团住所地 Z 市法院管辖, A 选项正确, B 选项错误。

综上所述, 本题答案为 A。

背下来:

1. 仲裁协议具有相对性, 公司与他人签订的仲裁协议对行使派生诉权的股东没有约束力, 股东可以向法院提起股东代表诉讼。
2. 法律没有对股东代表诉讼规定特殊地域管辖规则, 故适用一般地域管辖, 由被告住所地法院管辖。

312. 甲市 A 学校与乙市 B 建筑公司签订建设工程施工合同, 约定 B 建筑公司承建 A 学校的某学生宿舍大楼, 同时在合同中约定因为履行合同发生纠纷, 由丙市的仲裁委仲裁。后来 A 学校与 B 建筑公司就工程款计算以及支付方式达成补充协议, 但补充协议中并未约定仲裁条款。后来 A 学校逾期支付工程款, B 建筑公司欲追索工程款, 可以通过何种途径? (2023 金题-2-4-34, 单)

- A. 向甲市法院起诉
- B. 向乙市法院起诉
- C. 向丙市法院起诉
- D. 向丙市的仲裁委申请仲裁

[分析与思路] 本题改编自最高法 (2015) 执申字第 33 号“湖南华厦建筑有限责任公司与常德

^① 甚至在 2021 年司法部公布的《中华人民共和国仲裁法 (修订) (征求意见稿)》中拟规定“公司股东、合伙企业的有限合伙人依照法律规定, 以自己的名义, 代表公司、合伙企业向对方当事人主张权利的, 该公司、合伙企业与对方当事人签订的仲裁协议对其有效。”(参见《中华人民共和国仲裁法 (修订) (征求意见稿)》第 25 条) 但是在 2025 年正式通过的《仲裁法》中将该内容删除。

^② “太仓市森茂汽车城开发有限公司、江阴森茂汽车城开发有限公司等损害公司利益责任纠纷”, 参见 (2021) 最高法民再 293 号裁定书。

工艺美术学校不服执行裁定申诉案”，主要考点在于主合同中约定的纠纷解决条款对补充协议是否有约束力。问题的关键在于判断主合同和补充协议的关系：如果补充协议只是对主合同中部分内容进行补充、修改、解释，补充协议必须依附于主合同而存在，则主合同中约定的纠纷解决条款（包括仲裁协议、管辖协议等）当然应当适用于补充协议；如果表面上是补充协议，但实际上一个独立的合同，补充协议和主合同独立、可分，补充协议不依附于主合同而存在，则在没有特别约定的情况下，主合同中约定的纠纷解决条款（包括仲裁协议、管辖协议等）对补充协议没有约束力，应当将主合同和补充协议作为两个独立的合同，分别确定纠纷的解决方式。^①具体到本案而言，本案的补充协议是对主合同的价款计算以及支付方式进行的约定，其内容必须依附于主合同而存在，并不是一个独立的合同，故主合同中的仲裁协议对补充协议应当具有约束力，故双方发生纠纷，B 建筑公司欲向 A 学校追索工程款，应当根据主合同中的仲裁条款，向约定的仲裁委（丙市的仲裁委）申请仲裁，D 选项正确。当然，既然存在有效的仲裁协议，当事人不能向法院起诉，A、B、C 选项错误。

综上所述，本题答案为 D。

【命题思路与常见错误分析】 本题考查主合同中的纠纷解决条款对补充协议是否有约束力的问题，主要判断要点在于补充协议与主合同是否具有可分性，说得直白一点，就看当事人能否单独拿着补充协议起诉：如果可以单独拿着补充协议起诉，说明补充协议是一个独立的合同，不需要依附于主合同而存在，主合同的其他条款对补充协议没有约束力；反之，如果当事人不能单独拿着补充协议起诉，需要一并提供主合同，则补充协议必须依附于主合同而存在，主合同的其他条款对补充协议具有约束力。

313. 甲公司和乙公司签订一份买卖合同，约定因为履行本合同发生纠纷可以向 A 市的仲裁机构申请仲裁。A 市有两个仲裁机构，分别为 A 仲裁委员会和中国国际经济贸易仲裁委员会 A 市分会。现在甲公司和乙公司因为履行该合同发生争议，甲公司向 A 仲裁委申请仲裁，乙公司在 A 仲裁委首次开庭前向 A 市中院申请确认仲裁协议无效。下列表述正确的是？（2019 金题-2-4-30，多）

A. 乙公司向 A 市中级人民法院申请仲裁协议无

效，A 市中院应当受理

B. A 市中院应当裁定确认仲裁协议无效

C. 甲、乙公司如果协议选择其中一个仲裁机构，仲裁协议有效

D. A 仲裁委应当继续仲裁

【分析与思路】 本题考查仲裁协议效力。第一个问题，本案约定发生纠纷可以向 A 市的仲裁机构申请仲裁，而 A 市有 A 仲裁委和贸仲 A 市分会，即仲裁协议约定了两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择向其中一个仲裁机构申请仲裁，当事人无法就仲裁机构的选择达成一致的，仲裁协议无效。第二个问题，关于确认仲裁协议效力，首先当事人申请确认仲裁协议效力应当在仲裁庭首次开庭前提出，如果一方当事人向仲裁机构申请仲裁，一方在仲裁庭首次开庭前未对仲裁协议效力提出异议的，仲裁机构有权继续仲裁。第三个问题，申请确认仲裁协议效力可以向约定的仲裁机构或者仲裁庭提出，也可以向申请人住所地、被申请人住所地、仲裁协议签订地和约定的仲裁机构所在地中院提出^②。

据此分析选项：A 选项中，乙公司在仲裁庭首次开庭前主张仲裁协议无效，且 A 市中院是约定的仲裁机构所在地中院，有权确认仲裁协议效力，故 A 市中院应当受理，表述正确；B 选项中仲裁协议中约定了两个仲裁机构，且当事人没有对仲裁机构的选择协议一致，故 A 市中院应当确认仲裁协议无效，表述正确；C 选项中当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，如果当事人协议选择了其中一个仲裁机构，则仲裁协议有效，表述正确；D 选项中，乙公司在首次开庭前对仲裁协议效力提出了异议，故仲裁委不能继续仲裁，表述错误。

综上所述，本题答案为 ABC。

^① 参见最高法（2015）执申字第 33 号裁定书（湖南华厦建筑有限责任公司与常德工艺美术学校不服执行裁定申诉案）。

^② 值得注意的是，根据 2017 年《最高人民法院关于审理仲裁司法审查案件若干问题的规定》第 2 条规定，申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。原《仲裁法解释》的规定与此不一致，以该规定为准。

背下来:

1. 仲裁协议约定两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。

2. 当事人对仲裁协议效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出。确认仲裁协议效力,可以向约定的仲裁机构或者仲裁庭申请,也可以向申请人住所地、被申请人住所地、仲裁协议签订地、约定的仲裁机构所在地中院申请。

314. C市甲与D市乙在E市签订买卖合同,合同中约定发生争议可以向A市的A仲裁委员会和B市的B仲裁委员会仲裁,后乙不履行合同,甲申请仲裁,乙请求确认仲裁协议无效。下列说法中正确的是?(2022金题-2-4-33,多)

- A. 甲可以向A仲裁委员会申请仲裁
- B. 乙可以向A仲裁委员会申请确认仲裁协议效力
- C. 甲可以向B仲裁委员会申请仲裁
- D. 乙可以向B仲裁委员会申请确认仲裁协议效力

[分析与思路] 本题考查仲裁协议效力的判断以及确认程序。首先关于仲裁协议效力的判断,根据司法解释规定,仲裁协议中约定两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中一个仲裁机构申请仲裁,当事人不能就仲裁机构的选择达成一致的,仲裁协议无效。故本案中当事人并没有就仲裁机构的选择达成一致,故仲裁协议无效,故当事人不能向仲裁委申请仲裁,本题A、C选项错误。其次,当事人申请确认仲裁协议效力,可以向约定的仲裁机构或者仲裁庭申请,也可以向申请人住所地、被申请人住所地、仲裁协议签订地、约定的仲裁机构所在地中院申请。故本案乙请求确认仲裁协议无效,可以向约定的仲裁机构A仲裁委或者B仲裁委申请,也可以向D市(申请人住所地)、C市(被申请人住所地)、E市(仲裁协议签订地)、B市(约定的仲裁机构所在地)、A市(约定的仲裁机构所在地)中院申请确认仲裁协议效力,故本题B、D选项正确。

综上所述,本题答案为BD。

315. 住所在M省甲县的旭日公司与住所在N省乙县的世新公司签订了一份建筑工程施工合同,工程地为M省丙县,并约定如合同履行发生争议,在北京适用《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》进行仲裁。履行过程中,因工程款支付问题发生争议,世新公司拟通过仲裁或诉讼解决纠纷,但就在哪个仲裁机构进行仲裁,双方产生分歧。对此,下列哪一部门对该案享有管辖权?(2017-3-35,单)

- A. 北京仲裁委员会
- B. 中国国际经济贸易仲裁委员会
- C. M省甲县法院
- D. M省丙县法院

[分析与思路] 本题综合考查主管和管辖问题。本题双方当事人在仲裁协议中仅约定纠纷适用的仲裁规则,没有约定具体的仲裁机构,则视为未约定仲裁机构,仲裁协议无效,故双方当事人应当通过诉讼方式解决纠纷,即案件应当由法院主管。确定案件应当由法院主管后,进一步分析管辖问题,本案为合同纠纷,按照我们强调的合同纠纷管辖确定思路,第一步判断是否存在专属管辖,本案为建设工程施工合同纠纷,应当适用专属管辖规定,由不动产所在地法院专属管辖,即由工程地M省丙县法院管辖。

综上所述,本题答案为D。

[命题思路与常见错误分析] 本题综合考查了主管和管辖问题,其分析思路在于首先确定主管,在确定由法院主管的基础上再依照思路判断合同纠纷的管辖法院。

有同学对本题提出异议,认为当事人双方在仲裁协议中虽未约定具体的仲裁机构,但按照约定的仲裁规则能够确定仲裁机构的除外,故本案中当事人约定在北京适用《贸仲规则》^①进行仲裁,则可以确定约定了中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)为仲裁机构,故本案应当由贸仲仲裁,而不属于法院主管,应当选择B选项。但需要指出的是适用《贸仲规则》的仲裁委员会除了贸仲之外还有贸仲在各地的分会,贸仲的其他分会也有可能适用《贸仲规则》进行仲裁,故其对仲裁机构的约定是不明确的。当然又有同学

^① 《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》,以下简称《贸仲规则》。

指出题目说明了“在北京适用《贸仲规则》”，则应该视为明确了由贸仲进行仲裁，要知道仲裁地与仲裁机构所在地是不同的概念，如贸仲上海分会同样可以在北京仲裁，适用《贸仲规则》。当然以上分析过于复杂，单从考试解题而言，题目表述“但就哪个仲裁机构进行仲裁，双方发生争议”即可看到题目已经明示双方对仲裁机构的约定是不明确的，故可以判断仲裁协议无效。

同时判断本案应当由人民法院主管后则涉及管辖问题，可能有同学忽略了专属管辖而导致误选被告住所地 M 省甲县法院即 C 选项。

316. 甲公司与乙公司签订了一份钢材购销合同，约定因该合同发生纠纷双方可向 A 仲裁委员会申请仲裁，也可向合同履行地 B 法院起诉。关于本案，下列哪些选项是正确的？（2010-3-84，多）

- A. 双方达成的仲裁协议无效
- B. 双方达成的管辖协议有效
- C. 如甲公司向 A 仲裁委员会申请仲裁，乙公司在仲裁庭首次开庭前未提出异议，A 仲裁委可对该案进行仲裁
- D. 如甲公司向 B 法院起诉，乙公司在法院首次开庭时对法院管辖提出异议，法院应当驳回甲公司的起诉

【分析与思路】 本题首先判断约定合同纠纷既可以诉讼又可以仲裁，故仲裁协议无效，本案应当由法院主管。其次分析管辖，本案为合同纠纷，第一步，判断专属管辖，本案没有专属管辖；第二步，判断协议管辖，本案存在“发生该纠纷可以向合同履行地 B 法院起诉”，即存在有效管辖协议，即发生纠纷应当向 B 法院起诉。逐一分析选项：

双方合同中约定或裁或审，故仲裁协议无效，A 选项正确。仲裁协议无效，本案应当由法院主管，本案为合同纠纷，双方书面协议约定合同履行地 B 法院管辖，该管辖协议有效，故 B 选项正确。当事人对仲裁协议的效力提出异议应当在仲裁庭首次开庭前提出，故虽然本案仲裁协议无效，但甲公司持该仲裁协议向 A 仲裁委申请仲裁，乙公司在仲裁庭首次开庭前未对仲裁协议效力提出异议的，仲裁委员会有权仲裁，故 C 选项表述正确。根据《仲裁法》第 37 条规定，当事人达成仲裁协议，一方起诉未声明有仲裁协议，

法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，应当驳回起诉，但仲裁协议无效或法律另有规定的除外；另一方在首次开庭前未对法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，法院应当继续审理。首先，D 选项中乙公司在法院首次开庭时才提出仲裁协议，并未在法院首次开庭前提出仲裁协议，法院应当依法继续审理，而不是驳回起诉；其次，本案中就算乙公司在法院首次开庭前提出该仲裁协议，法院也应当继续审理，因为该仲裁协议无效，不妨碍法院对案件继续审理，所以 D 选项错误。

综上所述，本题答案为 ABC。

【命题思路与常见错误分析】 本题有同学对 B 选项提出异议，认为或裁或审的仲裁协议无效，为什么管辖协议有效呢？值得注意的是在仲裁协议效力判断规则中存在“或裁或审的仲裁协议无效”的规定，但是管辖协议中则没有“既选择仲裁又协议管辖的，管辖协议无效”这一规定，只要管辖协议符合书面形式，与争议有实际联系且不违背级别管辖和专属管辖的规定，该管辖协议即是有效的。那本题的判断思路就是：既然仲裁协议无效，那案件就属于人民法院主管，本案是合同纠纷，当事人以书面形式约定与争议有实际联系的法院管辖，且该约定未违反级别管辖、专属管辖的规定，故该管辖协议有效，故发生纠纷应当向协议约定的 B 法院起诉。所以 A、B 选项正确。

总结与归纳：

关于《仲裁法》第 37 条，当事人达成仲裁协议，一方起诉未声明有仲裁协议，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，应当驳回起诉，但仲裁协议无效或法律另有规定的除外；另一方在首次开庭前未对法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，法院应当继续审理。该条文考试经常考查，我们将其拆分为以下四种情形，便于同学们分别理解、掌握。

案例：甲、乙双方在合同中有仲裁条款，现在发生纠纷，甲向被告住所地法院起诉。

情形一：如果法院受理案件前，发现了合同中的仲裁条款，此时由于有有效的仲裁条款，法院不能行使管辖权，于是裁定不予受理。

情形二：如果法院受理后，被告在首次开庭前提出仲裁协议，法院审查仲裁协议有效，此时由于存在有效仲裁条款，法院不能行使管辖权，于是裁定驳回起诉。

情形三：如果法院受理后，被告在首次开庭前提出仲裁协议，但是法院经审查认为仲裁协议无效，此时双方不存在有效仲裁协议，法院有管辖权，应当继续审理。

情形四：如果法院受理后，被告在首次开庭前没有提出仲裁协议，而在首次开庭后提出，此时由于甲向法院起诉，乙未在首次开庭前提出仲裁协议，法院有管辖权，应当继续审理。

317. C市J区甲公司和C市K区乙公司签订服务合同，约定因为履行合同发生纠纷由C市仲裁委仲裁或者由被告住所地法院管辖。后来因为合同履行发生纠纷，甲公司向C市仲裁委申请仲裁，乙公司向J区法院起诉，并申请确认仲裁协议无效。关于本案，下列哪些选项是正确的？（2020金题-2-4-28，多）

- A. J区法院应当裁定仲裁协议无效
- B. 乙公司可以向C市K区法院申请确认仲裁协议无效
- C. J区法院应当受理本案
- D. 本案仲裁协议无效

[分析与思路] 本题考查仲裁协议效力的确认问题。首先，双方当事人约定发生纠纷“由C市仲裁委仲裁或者由被告住所地法院管辖”属于或裁或审的仲裁协议，原则上该仲裁协议无效，本案应当由法院主管，D选项正确。其次，本案是合同纠纷，存在有效的管辖协议（被告住所地法院管辖），故本案发生纠纷后当事人应当根据管辖协议的约定向被告住所地法院起诉，J区法院对本案有管辖权，应当受理，C选项正确。最后，关于仲裁协议效力的确认，根据司法解释规定，确认仲裁协议效力可以向当事人约定的仲裁机构或者仲裁庭提出申请，也可以向申请人住所地、被申请人住所地、仲裁协议签订地、仲裁机构所在地中院提出申请，而基层法院无权确认仲裁协议效力，故本案A、B选项错误。

综上所述，本题答案为CD。

[命题思路与常见错误分析] 我们反复强调，

国内仲裁的保全和证据保全找基层法院，除此之外，看见仲裁找中院，故确认仲裁协议效力应当由中院管辖，基层法院无权确认仲裁协议效力，据此可以直接排除A、B选项。

背下来：

国内仲裁的保全和证据保全找基层法院，除此之外看见仲裁找中院。

318. 住所在北京市C区的甲公司与住所在北京市H区的乙公司在天津市J区签订了一份买卖合同，约定合同履行发生争议，由北京仲裁委员会仲裁或者向H区法院提起诉讼。合同履行过程中，双方发生争议，甲公司到北京仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会受理并向乙公司送达了甲公司的申请书副本。在仲裁庭主持首次开庭的答辩阶段，乙公司对仲裁协议的效力提出异议。仲裁庭对此作出了相关的意思表示。此后，乙公司又向法院提出对仲裁协议的效力予以认定的申请。下列哪一选项是正确的？（2017-3-85，单）

- A. 双方当事人约定的仲裁协议原则有效
- B. 仲裁庭对仲裁协议效力作出决定应有仲裁委员会的授权
- C. 仲裁庭对乙公司的异议应予以驳回，继续审理案件
- D. 乙公司应向天津市中级法院申请确认仲裁协议的效力

[分析与思路] 本题考查仲裁协议的效力以及确认问题。首先，仲裁协议约定发生纠纷可以仲裁也可以诉讼的，属于或裁或审的仲裁协议，原则上是无效的，故A选项错误。其次，当事人对仲裁协议的效力有异议的应当在仲裁庭首次开庭前提出，虽然本案中甲、乙公司的仲裁协议无效，但甲公司根据该仲裁协议向约定的北京仲裁委申请仲裁，乙公司并没有在仲裁庭首次开庭前对仲裁协议的效力提出异议，而是在仲裁庭首次开庭的答辩阶段方才提出异议，故北京仲裁委应当驳回乙公司的异议，继续仲裁，C选项正确。

关于仲裁协议效力的确认，根据《仲裁法》第31条，当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定，也可以请求人民法院作出裁定。同时，根据司法解释规定，当事人向法院申请确认仲裁协议效力应当由申请人住所地、被申请人住所地、仲裁协议签订地以

及约定的仲裁机构所在地中院管辖。首先,当事人可以向仲裁机构或者仲裁庭申请确认仲裁协议效力,故仲裁庭有权确认仲裁协议效力,无需仲裁机构授权,B选项错误。其次,乙公司申请确认仲裁协议效力可以向北京仲裁委申请确认仲裁协议效力,也可以向北京中院(申请人住所地、被申请人住所地、仲裁机构所在地)或者天津中院(仲裁协议签订地)申请确认仲裁协议效力,故D选项表述“乙公司应当向天津中院申请确认仲裁协议效力”错误。

综上所述,本题答案为C。

【答案变更提示】根据原《仲裁法》第20条,当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁委员会作出决定或者请求法院作出裁定。故确认仲裁协议效力的主体是仲裁委员会(或者法院),仲裁庭对仲裁协议效力作出决定需要有仲裁委员会的授权,故B选项正确。而2025年修改后的《仲裁法》第31条规定,当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定,也可以请求人民法院作出裁定。根据该规定,仲裁委员会或者仲裁庭均有权确认仲裁协议效力,仲裁庭确认仲裁协议效力无需仲裁委员会的授权。故根据修改后的《仲裁法》第31条规定,B选项为错误。

当然,本题存在一定瑕疵,北京市和天津市为直辖市,辖区内不止一个中级人民法院,故选项干以及选项表述北京中院、天津中院是不准确的。

319. 住所在A市B区的两江公司与住所在M市N区的百向公司,在两江公司的分公司所在地H市J县签订了一份产品购销合同,并约定如发生合同纠纷可向设在W市的仲裁委员会申请仲裁(W市有两个仲裁委员会)。因履行合同发生争议,两江公司向W市的一个仲裁委员会申请仲裁。仲裁委员会受理后,百向公司拟向法院申请认定仲裁协议无效。百向公司应向下列哪一法院提出申请?(2017-3-50,多)

- A. 可向W市中级人民法院申请
- B. 只能向M市中级人民法院申请
- C. 只能向A市中级人民法院申请
- D. 可向H市中级人民法院申请

【分析与思路】 本题考查仲裁协议效力问题。当事人对仲裁协议效力有异议的,可以请求仲裁

机构或者仲裁庭作出决定,也可以请求法院作出裁定。故本案中百向公司可以向W市的两个仲裁委申请确认仲裁协议效力,也可以向法院申请确认仲裁协议效力。如果百向公司向法院申请确认仲裁协议效力可以选择向申请人住所地(M市)、被申请人住所地(A市)、仲裁协议签订地(H市)、仲裁协议约定的仲裁机构所在地(W市)中级人民法院提出申请。故本案当事人可以选择向该W市的两个仲裁委、A市中院、M市中院、H市中院、W市中院确认仲裁协议效力。故本题A、D选项正确,B、C选项“只能向M市中院”“只能向A市中院”的表述错误。

综上所述,本题答案为AD。

【题目变更提示】根据《仲裁法解释》第12条规定,当事人向法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中院管辖,故本题原答案为D。但2017年12月《审理仲裁司法审查案件若干问题的规定》扩大了确认仲裁协议效力的管辖法院,规定当事人向法院申请确认仲裁协议效力,由申请人住所地、被申请人住所地、仲裁协议签订地或者仲裁机构所在地中院管辖,根据该司法解释的规定,本题答案应当修改为AD。

320. 大成公司与华泰公司签订投资合同,约定了仲裁条款:如因合同效力和合同履行发生争议,由A仲裁委员会仲裁。合作中双方发生争议,大成公司遂向A仲裁委员会提出仲裁申请,要求确认投资合同无效。A仲裁委员会受理。华泰公司提交答辩书称,如合同无效,仲裁条款当然无效,故A仲裁委员会无权受理本案。随即,华泰公司向法院申请确认仲裁协议无效,大成公司见状,向A仲裁委员会提出请求确认仲裁协议有效。关于本案,下列哪一说法是正确的?(2015-3-50,单)

- A. A仲裁委员会无权确认投资合同是否有效
- B. 投资合同无效,仲裁条款即无效
- C. 仲裁条款是否有效,应由法院作出裁定
- D. 仲裁条款是否有效,应由A仲裁委员会作出决定

【分析与思路】 本题考查仲裁协议的效力。从案例中分析考点,首先大成公司根据投资合同中的仲裁条款向A仲裁委申请确认投资合同无效,

华泰公司称合同无效,仲裁条款当然无效,考点在于仲裁条款效力的独立性,仲裁条款效力独立于合同而存在,不会因为合同的无效而无效,故 A 仲裁委有权受理案件,且华泰公司关于仲裁协议无效的主张不能成立。其次,华泰公司向法院申请确认仲裁协议无效,大成公司向仲裁委申请确认仲裁协议有效,考点在于一方申请法院确认仲裁协议效力,一方向仲裁机构或仲裁庭申请确认仲裁协议效力,法院确认优先,但仲裁机构或仲裁庭先于法院接受申请,并已经作出决定的,法院不予受理,故本案关于仲裁协议效力应当由法院作出裁定。

据此分析选项:首先基于仲裁条款效力的独立性,仲裁条款效力独立于合同而存在,合同无效并不当然导致仲裁协议无效,故本案仲裁协议有效,仲裁委有权确认投资合同效力,故 A、B 选项表述错误。

其次一方向法院申请确认仲裁协议效力,一方向仲裁机构或仲裁庭申请确认仲裁协议效力,法院确认优先,但仲裁机构或仲裁庭先于法院接受申请,并且已经作出决定的除外,故本案对仲裁协议的效力应当由法院作出裁定,故 C 选项正确, D 选项错误。

综上所述,本题答案为 C。

背下来: 仲裁协议独立存在。合同是否成立及其变更、不生效、终止、被撤销或者无效,不影响仲裁协议的效力。

321. M 市 A 区的甲公司和乙公司签订《货物买卖合同》,合同中约定因为履行合同发生纠纷应当由 M 仲裁委仲裁。在合同的履行过程中,甲公司与 N 市 B 区丙公司签订了《转让协议》,约定甲公司将《货物买卖合同》中的权利义务转让给丙公司,在《转让协议》中约定因为履行合同发生纠纷由 N 市 B 区法院管辖。甲公司向丙公司提供了《货物买卖合同》原件,同时将合同转让事宜通知了乙公司。后来丙公司按照《货物买卖合同》的约定向乙公司交付了货物,但乙公司拒绝支付货款。丙公司应当如何救济?(2024 金题-2-4-40,单)

A. 因仲裁协议对丙公司无效,管辖协议对乙公司无效,丙公司可以向被告住所地 A 区法院起诉

B. 因仲裁协议对丙公司无效,管辖协议对乙公司无效,丙公司可以向合同履行地 B 区法院起诉

C. 丙公司可以根据仲裁协议向 M 仲裁委申请仲裁

D. 丙公司可以根据管辖协议向 B 区法院起诉

[分析与思路] 本题考查仲裁协议效力的扩张。首先我们需要捋清楚本案存在的两组法律关系:甲公司和乙公司签订《货物买卖合同》,该合同约定发生纠纷由 M 仲裁委仲裁,后甲公司将《货物买卖合同》中的权利义务转让给丙公司;甲公司和丙公司的《转让协议》中约定发生纠纷由 N 市 B 区法院管辖。

其次,本案是丙公司在受让《货物买卖合同》后,与乙公司因为履行《货物买卖合同》发生纠纷,与甲、丙公司的《转让协议》无关,故甲、丙公司《转让协议》中约定的管辖协议对本案没有约束力。

最后,丙公司和乙公司履行《货物买卖合同》发生纠纷,《货物买卖合同》中约定的仲裁条款对丙公司是否有约束力呢?考点在于仲裁条款效力的扩张,债权债务转让的,仲裁协议对受让人有效,但当事人另有约定、在受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外。本案甲公司将《货物买卖合同》中的权利义务转让给丙公司,当事人没有另行约定纠纷解决条款,丙公司在受让《货物买卖合同》中没有明确反对仲裁条款,甲公司向丙公司提供了《货物买卖合同》原件,即丙公司对《货物买卖合同》中的仲裁条款知情,故《货物买卖合同》的仲裁条款对受让人丙公司有约束力,丙公司与乙公司履行《货物买卖合同》发生纠纷,应当根据合同中的仲裁条款向 M 仲裁委申请仲裁。

综上所述,本题答案为 C。

[命题思路与常见错误分析] 本题非常简单,考查仲裁条款效力的扩张,甲、乙公司的《货物买卖合同》中约定了仲裁条款,甲公司将《货物买卖合同》中的权利义务转让给丙公司,则合同中的仲裁条款对受让人丙公司有约束力,但当事人另有约定、在受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外。唯一需要同学们注意的是理清题目中的两个合同关系。有同学指出甲公司和丙公司的《转让协议》中不是约定

发生纠纷应当由 N 市 B 区法院管辖，难道不是当事人另有约定吗？同学，看好了！是甲公司和丙公司的《转让协议》中约定了由 N 市 B 区法院管辖，而题目问的是乙公司和丙公司因为履行《货

物买卖合同》发生纠纷应当如何解决。请问，乙公司和丙公司在《货物买卖合同》中有另行约定纠纷解决方式吗？并没有！

PROJECT 29

专题二十九 仲裁程序

考点必背

仲裁中的保全和证据保全由当事人向仲裁机构申请，仲裁机构转交给法院处理；仲裁前的保全和证据保全适用诉前保全、诉前证据保全的规定。

独任制、合议制由当事人约定，当事人在指定期间没有约定的，由仲裁机构主任确定。合议庭的三名仲裁员由当事人各自选定或者各自委托主任指定一名仲裁员，再由当事人共同选定或者共同委托主任指定一名首席仲裁员，当事人也可以约定由其各自选定的仲裁员共同选定首席仲裁员。当事人没有选定仲裁员的，由仲裁机构主任指定。

仲裁员的回避由主任决定，主任的回避由仲裁机构的其他组成人员集体决定。仲裁员回避后，应当按照原来的程序重新选定或者指定仲裁员，仲裁程序是否重新进行由仲裁庭决定，当事人可以申请。

仲裁以开庭审理为原则，当事人协议不开庭的可以书面审理；仲裁以不公开审理为原则，当事人协议公开的，可以公开，但涉及国家秘密、他人商业秘密和个人隐私的除外。

仲裁裁决作出前，申请人可以撤回仲裁申请，申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭或者未经许可中途退庭的，视为撤回申请。撤回申请后，当事人可以依据原仲裁协议重新申请仲裁。仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭或者未经许可中途退庭的，可以缺席裁决。

仲裁中达成和解协议后，当事人可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，或者由申请人撤回仲裁申请。撤回申请后反悔或者对方不履行和解协议的，可以根据原仲裁协议申请仲裁，不能起诉。

仲裁庭作出裁决前可以先行调解，当事人自愿调解的，应当调解，达成调解协议后，应当制作调解书或者根据协议结果制作裁决书。

仲裁中的裁决。作出仲裁裁决以少数服从多数为原则，形不成多数意见，按照首席仲裁员的意见作出裁决。不同意见，可以记入笔录。裁决书由仲裁员签名，对裁决持不同意见的仲裁员可以拒绝在裁决书中签名。仲裁裁决作出之日生效，具有强制执行力。

322. 王某与胜达公司订立了商品房购房合同，购买位于甲市的房屋，后胜达公司拒绝交付房屋，王某根据仲裁条款向设立在乙市的仲裁委申请仲裁要求交付房屋，仲裁过程中，王某提出案件法律关系清楚，且自己结婚在即，申请先予执行，关于本案先予执行正确的是？（2020 金题-2-4-29，单）

- A. 王某无权申请先予执行
- B. 王某应向乙市仲裁委申请先予执行，由仲裁委提交法院

- C. 王某应向甲市基层法院申请先予执行
- D. 王某应向乙市基层法院申请先予执行

【分析与思路】仲裁中没有先予执行制度，故在仲裁中当事人不能申请先予执行，故本题 A 选项正确，其余选项错误。当然，本案就算是在诉讼中也不满足先予执行的条件，因为先予执行是为了解决权利人生活、生产经营的紧急需要，仅适用于追索赡养费、扶养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬或者其他情况紧急的情形。交付房屋也好，结婚也罢，虽然很重要，但不属于

生活、生产经营的紧急需要！

综上所述，本题答案为 A。

背下来：

仲裁中没有先予执行制度。

323. 甲公司与乙公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，第一次开庭后，甲公司的代理律师发现合议庭首席仲裁员苏某与乙公司的老总汪某在一起吃饭，遂向仲裁庭提出回避申请。关于本案仲裁程序，下列哪一选项是正确的？（2016-3-50，单）

- A. 苏某的回避应由仲裁委员会集体决定
- B. 苏某回避后，合议庭应重新组成
- C. 已经进行的仲裁程序应继续进行
- D. 当事人可请求已进行的仲裁程序重新进行

【分析与思路】 本题考查仲裁中的回避，主要涉及回避的决定权以及回避后程序的进行。首先，仲裁员的回避由仲裁机构主任决定，仲裁机构主

任的回避由仲裁机构的其他组成人员集体决定。故本案首席仲裁员苏某并非仲裁委主任，其回避应当由仲裁委主任决定，而不是仲裁委员会集体决定，A 选项表述错误。其次，仲裁员回避后，仲裁程序是否重新进行，应当由仲裁庭决定，当事人可以提出重新进行的申请。故选项 C 表述“已经进行的仲裁程序应当继续进行”过于绝对，错误，而 D 选项表述“当事人可以请求已经进行的仲裁程序重新进行”正确，当然，决定权仍在仲裁庭。B 选项仲裁员回避后，更换该仲裁员即可，无需重新组成仲裁庭，表述错误。

综上所述，本题答案为 D。

背下来：

1. 仲裁员的回避由主任决定，主任的回避由仲裁机构的其他组成人员集体决定。
2. 仲裁员回避后仲裁程序是否重新进行由仲裁庭决定。

PROJECT 30

专题三十 司法与仲裁

考点必背

仲裁裁决可以作为执行根据，由被执行人住所地或者被执行财产所在地中院管辖。

撤销仲裁裁决的法定情形：(1) 没有仲裁协议；(2) 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁；(3) 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序；(4) 裁决所依据的证据是伪造的；(5) 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据；(6) 仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为。总结为三类：①程序错误；②伪造、隐瞒证据；③仲裁员徇私舞弊。而诸如适用法律错误、认定事实错误等均不是撤销仲裁裁决的理由。

当事人可以向仲裁机构所在地中院申请撤销仲裁裁决。法院应当组成合议庭审查，不符合法定情形，裁定驳回申请；符合法定情形，裁定撤销仲裁裁决。当然，如果属于①裁决所依据的证据是伪造的或者②对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据两类情形，法院可以通知仲裁庭重新仲裁，同时中止撤销程序。法院应当在通知中说明理由，由仲裁庭决定是否重新仲裁。仲裁庭开始重新仲裁的，法院裁定终结撤销程序；仲裁庭拒绝重新仲裁的，法院裁定恢复撤销程序。重新仲裁无需重新组成仲裁庭。对重新仲裁的裁决，当事人认为符合法定情形的，可以再次申请撤销。

一方申请法院执行仲裁裁决，一方申请撤销仲裁裁决的，法院应当裁定中止执行。

在仲裁裁决的执行中，被申请人可以向执行法院申请不予执行。申请不予执行仲裁裁决的情形与撤销仲裁裁决情形完全一样（①程序错误；②伪造、隐瞒证据；③仲裁员徇私舞弊）。下列情形，对当事人不予执行的申请不予支持：(1) 当事人请求不予执行仲裁调解书或者根据当事人之间的和解协议作出的仲裁裁决书的；(2) 当事人在仲裁程序中未对仲裁协议的效力提出异议，在仲裁裁决作出后以仲裁协议无效为由主张撤销仲裁裁决或者不予执行抗辩的；(3) 当事人向法院申请撤销仲裁裁决被驳回后，又在执行程序中以相同理由提出不予执行抗辩的。

仲裁裁决被撤销或者不予执行后，当事人可以通过起诉或者重新达成仲裁协议申请仲裁的方式解决纠纷。

324. 凯胜公司和晨明公司签订买卖合同，约定合同发生纠纷由某仲裁委3名仲裁员组成合议庭裁决。凯胜公司现要求晨明公司支付货款50万元，根据该仲裁委规则，100万元以下的案件可适用简易程序，由一名仲裁员独任仲裁。因此仲裁委决定适用简易程序审理本案，指定仲裁员张律师担任仲裁员，裁决支持凯胜公司请求，晨明公司向法院申请撤销裁决。下列说法正确的是？
(2021 金题-2-4-39, 多)

A. 因仲裁裁决系张律师独任作出，法院可由法官独任审理晨明公司撤销裁决的申请

B. 法院可通知仲裁庭重新仲裁

C. 晨明公司以张律师并非自己选定为由申请撤销裁决，法院应支持

D. 晨明公司以仲裁庭组成违法为由申请撤销裁决，法院应支持

[分析与思路] 本题考查仲裁程序以及撤销仲裁裁决。首先，本案当事人在买卖合同中约定发生纠纷由某仲裁委3名仲裁员组成合议庭裁决。该约定有两重含义：第一，达成仲裁协议，约定由某仲裁委仲裁；第二，约定仲裁庭的组成方式为合议制。凯胜公司申请仲裁，根据该仲裁委的